Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
DLV

Sagsnr.:
S2024-1424

BFE-nummer
8930604

Matr.nr.
18k, Nørholm By, Nørholm

02. august 2024

Landzonetilladelse

Restrup Kærvej 104, 9240 Nibe

matr.nr. 18k, Nørholm By, Nørholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 19-01-2024 med seneste supplerende materiale modtaget den 09-03-2024 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til lovliggørelse af 2 læskure á hhv. 50 m² og 25 m², 2 skure og 1 legehus á 8 m², 2 ridebaner, 1 lysmast på 9,5 m og 3 områder til oplag på i alt 1090 m²

Tilladelsen omfatter lovliggørelse af de nævnte bygninger, samt lysmast og 3 områder til oplag på hhv. 100 m² til maskiner til landbrugsdriften af ejendommen og 990 m² til wrap hø, opdelt på 1 område á 750 m² og 1 område á 240 m².

Vilkår

Tilladelsen er givet med følgende vilkår,

- at hvis de 2 læskure á hhv. 50 m² og 25 m², 2 skure og 1 legehus á 8 m², 2 ridebaner, 1 lysmast på 9,5 m ikke længere anvendes til formålet, som er til driften af eksisterende rideskole, skal de umiddelbart eller senest inden et år fjernes fra ejendommen.

Vilkår af varig interesse kan kommunen jf. planlovens § 55 tinglyse på ejendommen. Kommunen opkræver tinglysningsgebyret på 1.850 kr. hos ejer.

Redegørelse

Ejendommen på 39,28 ha er beliggende i landzone. Matrikel 18k på 8,2 ha hvorpå det ansøgte er placeret, er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder. Den ansøgte placering er omfattet af Natura2000 screeningsområde samt udpeget som kystnærhedszone, landskabskarakterområde (Nørholm Fjordlandskab), støjkonsekvensområde (Aalborg Modelflyveklub), større sammenhængende landskaber og fjernbeskyttelseszone for Nørholm kirke i en smal bræmme skråt over matriklen.

Der er den 27-05-2024 af Klima og Miljø, grundet placering if.t skel, meddelt dispensation til placeringen af læskuret på 50 m² i sag nr. 2023-058119.

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Den ansøgte placering ligger ca. 375 m fra nærmeste Natura 2000-område. Kommunen vurderer, at der ikke er risiko for, at projektet i sig selv eller i

forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens øvrige udpegninger, som ejendommen er omfattet af.

Der er den 27-05-2024 meddelt dispensation til placeringen af læskuret på 50 m², da det er placeret indenfor afstandskravet på 15 meter til vejskel.

Fund og fortidsminder
Der oplyses hermed om, at der er forekomst af et eller flere ikke fredede fortidsminder på ejendommen og der henvises til at kontakte Nordjyllands Historiske Museum for yderlige oplysninger.

Naboorientering
Der er ikke gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn, er af underordnet betydning for naboerne. Der er lagt vægt på at nærmeste bebyggelser er placeret i en afstand på ca. 300 meter fra det primære bebyggelsesområde på ejendommen. Det flytbare læskur er placeret ca. 100 meter fra nærmeste bebyggelse på anden grund. Der er en vej som adskiller ejendommen fra de nærmest placerede ejendomme.

Begrundelse
I landzone må der ikke uden tilladelse fra kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Der gælder efter loven en række undtagelser fra kravet om landzonetilladelse, jf. planlovens §§ 36-38. Hvis forholdet ikke kræver landzonetilladelse, vil det være umiddelbart tilladt efter landzonereglerne.
Ingen af undtagelserne finder anvendelse i den konkrete sag, hvorfor det ansøgte kræver landzonetilladelse.

Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på at det ansøgte er opført med henblik på at drive rideskole, hvilket er hjemmehørende i landzonen. Bygningsmassen til rideskolens formål er meget begrænset og rummer alene mulighed for at kunne opbevare diverse udstyr til hestene på et tørt sted samt at hestene har mulighed for at gå i læ for vind og vejr. Læskurene er i øvrigt størrelsesmæssigt opført som passende til det antal heste som rideskolen har jf. Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste. Ridebaneanlæg inkl. lysmast er rimeligt i omfang ift. antallet af heste. Oplag vurderes desuden at være passende ud fra den landbrugsmæssige udnyttelse af ejendommen og dertil værende oplag af produktionen herfra.

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på at det ansøgte, ikke kan betragtes som lovligt, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, fredag den 02-08-2024 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

Klagemuligheder
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

Ditte Viktor
Arkitekt

Direkte tlf.: 22193685

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

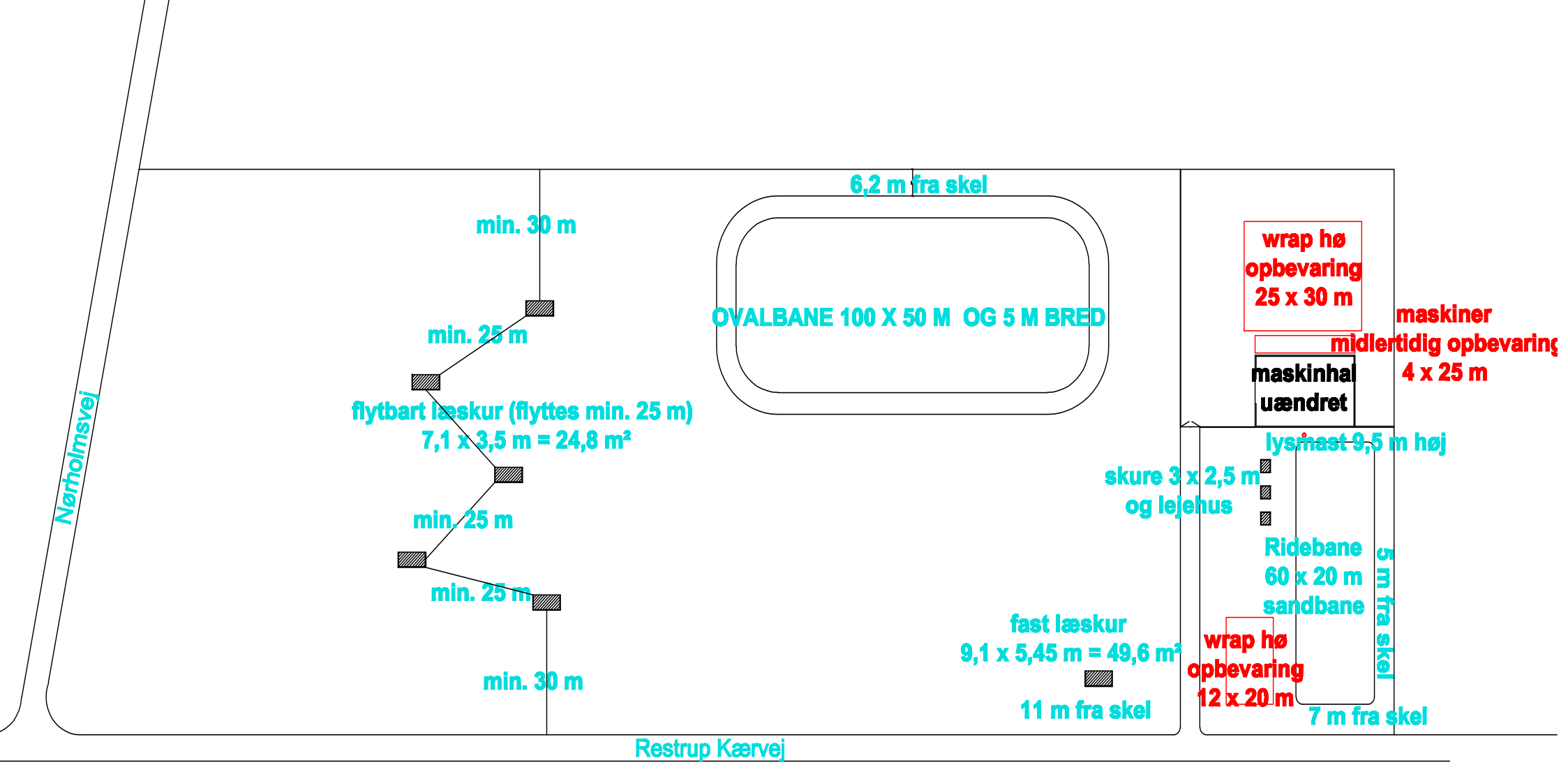
Klagevejledning (planloven – f.eks. lokalplan, byplanvedtægt, deklaration eller landzonesag)
Du kan klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 59, stk. 1 samt under visse betingelser landsdækkende foreninger og organisationer, jf. planlovens § 59, stk. 2.
Klagen skal være indgivet til Planklagenævnet ved Nævnenes Hus, inden 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag, jf. planlovens § 60, stk. 2.
Klagen sendes til Nævnenes Hus, Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på kpo.naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aalborg Kommune via klageportalen.
Planklagenævnet afviser din klage, hvis den sendes uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



Aalborg Kommune

Restrup Kærvej 104, 9240 Nibe
Landzonetilladelse til lovliggørelse af 2 læskure á hhv. 50 m² og 25 m², 2 skure og 1 legehus á 8 m², 2 ridebaner, 1 lysmast på 9,5 m og 3 områder til oplag på i alt 1090 m²

Tidspunkt: 02-08-2024 09:11:31
Udskrevet af: Ditte Viktor
Målestoksforhold: 1:15000



Heste læskure: 24,8 m² og 49,6 m² = 74,4 m²

4 heste x 7,5 m² (2,0 x 1,37)2	**= 30.0 m²**
8 heste x 5,4 m² (1,7 x 1,37)2	**= 43,2 m²**
I alt	**= 73,2 m²**

Gården råder over 40 ha til græsproduktionen.
Den eneste indtægtskilde er således wrap og hø.
Derfor er de angivne arealer nødvendige for driften.
750 m² og 240 m² i alt= 990 m²

Til landzonetilladelse

Jakob Ditlev Staun Hansen

Restrup Kærvej 104, 8240 Risø

Situationsplan

09.03.24

1:1000

001

564

Jesper Vognsgaard





Læskur 50 m²





Læskur 25 m²



2 skure á 8 m²



Legehus á 8 m²





Ridebane og lysmast på 9,5 meter



Ridebane (ovalbane)



Oplag wrap hø 12 x 20 meter



Oplag maskiner 4 x 25 meter



Oplag wrap hø 25 x 30 meter